

1502577-31.2022.8.26.0348

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/11/2022

... a desclassificação para o crime de furto, a fixação da pena no patamar mínimo, reconhecendo-se a atenuante da confissão, a exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo, além da fixação de regime penitenciário inicial semiaberto.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decidido.

Procede a acusação.

Comprovou-se a materialidade pelo boletim de ocorrência (fls. 03-5), ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502577-31.2022.8.26.0348 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502577-31.2022.8.26.0348

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AUTOR Desconhecido 1 e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

FELIPE QUEIROZ DA SILVA foi denunciado por incursão no inciso I do parágrafo 2º-A do art. 157, na forma do art. 70, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 31 de maio de 2022, por volta das 10h20min, na Rua Raimundo Corrêa, 439, Apto 64 - Vila Feital - nesta cidade de Mauá, o denunciado, subtraiu, em proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo contra as vítimas Daniel da Costa Lourenço, Andréia Almeida Pattini e Luciene Silva de Toledo, um aparelho celular Samsung, IMEI 355128637560129 e número de série 355128637560129, pertencente à primeira vítima, um aparelho Samsung, pertencente à segunda vítima, e um aparelho celular Motorola, pertencente à última vítima.

Recebida a denúncia, o réu foi citado (fls. 167-8) e apresentou resposta à acusação.

Durante a instrução, as vítimas foram devidamente inquiridas. Por fim, interrogou-se o réu.

Em memoriais finais, o Ministério Público requer a procedência da ação penal, enquanto a Defesa busca a absolvição ante a insuficiência de provas ou, ao menos, a desclassificação para o crime de furto, a fixação da pena no patamar mínimo, reconhecendo-se a atenuante da confissão, a exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo, além da fixação de regime penitenciário inicial semiaberto.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decidido.

Procede a acusação.

Comprovou-se a materialidade pelo boletim de ocorrência (fls. 03-5), autos de reconhecimento de objetos (fls. 07-8), autos de reconhecimento de pessoa (fls. 13-6) e prova oral colhida.

A autoria restou comprovada.

Interrogado, em solo policial, o réu permaneceu em silêncio (fl. 19). Sob o contraditório, negou a acusação. Alegou que ingressou no depósito, subtraiu o chuveiro e os dois telefones que estavam em cima do balcão e saiu correndo. Negou ter anunciado o roubo ou ter feito o uso de arma de fogo (mídia digital).

A versão do réu, pífia, não merece credibilidade.

A vítima Daniel, na fase administrativa, relatou que (sic) "no dia 31/05/2022, por volta das 10:30hs, estava trabalhando no depósito de material de construção denominado Casa Lino, sito no local dos fatos, quando foi vítima de roubo conforme fato noticiado o boletim de ocorrência em epígrafe; Que o autor do roubo, portando uma arma de fogo, subtraiu seu aparelho celular Samsung, imei nº 355128637560129, avaliado em R\$ 1.600,00 (reais) e três rolos de fios avaliados em R\$ 100,00 (reais) cada" (fl. 09).

No mesmo sentido as declarações das vítimas Andreia e Luciene, que também tiveram bens roubados (fls. 10 e 15).

Na Delegacia, todas as vítimas reconheceram o réu como o autor do crime (fls. 13 e 16).

Em juízo, Daniel reiterou integralmente a dinâmica do ocorrido, dizendo que ao sair do banheiro do estabelecimento, o agente apontou-lhe uma arma de fogo, enquanto suas colegas de trabalho já estavam rendidas. O acusado subtraiu os celulares de todos, além de fios, torneira, chuveiro e o gravador das imagens de monitoramento. No dia seguinte, o acusado foi detido e, na Delegacia, reconheceu-o como o autor do crime. Questionado pela defesa, explicou que durante a madrugada recebeu uma ligação da Delegacia informando sobre a detenção de um suspeito e que ele deveria comparecer ao Distrito Policial para realizar o reconhecimento. Não foi informado sobre as circunstâncias da prisão e somente o acusado foi apresentado para reconhecimento. Descreveu o roubador como sendo moreno, alto e de cabelo curto. No dia do roubo, ele vestia um uniforme azul e estava com um pano cobrindo parte do rosto. Ainda assim, conseguiu visualizar sua fisionomia, os olhos e o nariz. Em juízo, novamente reconheceu o réu (mídia digital).

A vítima Andreia confirmou ter reconhecido o acusado na Delegacia. Questionada pelo

d. Defensor, informou que no dia 02 de junho compareceu ao Distrito Policial para realizar o reconhecimento, onde somente o réu foi apresentado. No dia do roubo, conseguiu ver parte do rosto do suspeito, notadamente os olhos, mesmo com a máscara. Na ocasião, o agente usava boné, entretanto, conseguiu ver que ele era careca. Descreveu-o como moreno, bem alto, de ombros largos e magro. Em audiência, também reconheceu o réu (mídia digital).

É da tradicional experiência judicante que a palavra da vítima nos crimes de roubo deve prestigiar-se, de comum, por sua isenção ordinária. Voto paradigmático do Min. Soriano de Souza, no egrégio Supremo Tribunal Federal, assentara já que “todos nós, que somos juízes, sabemos disto: não se pode deixar de tomar com muita consideração as declarações da ofendida, desde que sejam verossímeis e minuciosas” (apud Espínola Filho, Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, ed. Rio, 1980, n. 427).

Assim, as declarações firmes e harmônicas das vítimas, os reconhecimentos pessoais realizados na fase extrajudicial e em Juízo, além do encontro dos bens roubados na posse do réu (fls. 09-10, 15 e 18), autorizam o desate condenatório.

A majorante do emprego de arma de fogo foi comprovada pela prova oral colhida, notadamente a palavra dos ofendidos.

Registre-se, respeitado entendimento em contrário, ser dispensável a apreensão da arma de fogo, quando existentes outros meios aptos a comprovar sua efetiva utilização. Nessa linha: STJ, HC 29.346-SP, DJU 13.10.2003.

Ainda, o recrudesimento do roubo praticado com arma de fogo, ao contrário do sustentado pela Defensoria Pública, não é inconstitucional por afronta ao princípio da proporcionalidade. É evidente a maior periculosidade dos indivíduos que praticam roubos com a utilização de arma de fogo, razão pela qual é necessária sanção mais rigorosa. Nessa linha:

"Em que pese a alongada manifestação lançada pela Defensoria Pública, não se constata “vício” com relação à hipótese prevista no artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal, fruto da alteração legislativa promovida pela Lei nº. 13.654/2018, que estipulou aumento de dois terços (2/3) de pena diante do roubo praticado com emprego de arma de fogo. Nesse tom, a forma “majorada” estampada no verbete em destaque traduz a preocupação do legislador em punir de forma mais severa aqueles que se utilizam do artefato para vencer por completo a capacidade de resistência das vítimas, não se ignorando, ademais, que a prévia aquisição do instrumento demanda maior grau de planejamento e preparação por parte dos criminosos, além de o objeto expor a perigo concreto a integridade física das vítimas e de terceiros, tudo justificando o maior rigor conferido pelo legislador, atento ao princípio constitucional da proporcionalidade. No caso, impossível se ignorar o acentuado potencial vulnerante da arma de fogo frente aos demais artefatos que também delineavam a majorante prevista no revogado artigo 157, § 2º, I, daquele Estatuto Repressor, os quais voltaram a ser contemplados no inciso VII do verbete em destaque com o advento do “Pacote Anticrime” (Lei nº 13.964/2019) que, inclusive, referendou a distinção de tratamento diante do roubo cometido mediante emprego de armas brancas e daquele perpetrado com artefatos explosivos ou armas de fogo. Outro não é o entendimento desta Colenda Câmara sobre o tema ao lembrar o óbvio: “... o intuito do legislador, com a promulgação da Lei nº 13.654/18, foi punir mais gravemente o roubo praticado com o emprego de arma de fogo (e com razão, diante da violência urbana incontrollável que assola e macula a sociedade ordeira, situação para a qual o Estado não pode fechar os olhos), sendo estrábica para não dizer de má-fé qualquer alegação tendente a sugerir sua ineficácia” (TJESP, Apelação Criminal nº. 1501374-45.2018.8.26.0228, Relator Desembargador ZORZI ROCHA, julgado 10-10-2019). Ainda a respeito, “a diferença de tratamento trazida pela Lei n. 13.654/2018 se amolda ao princípio da proporcionalidade, eis que pune, de forma

mais rigorosa, o delito cometido com emprego de arma de fogo, diferentemente do praticado com outras armas. Ora, o emprego de arma de fogo, para ameaçar a vítima, aumenta a probabilidade de dano à integridade física e à vida do ofendido e de outras pessoas, bem como facilita a execução do crime. Desta forma, a conduta deve ser punida de forma proporcional à sua gravidade" (TJESP, Apelação Criminal nº. 0036696-55.2018.8.26.0050, Relator Desembargador MACHADO DE ANDRADE, julgado 21-03-2019). No mais, convém notar que o Egrégio Órgão Especial desta Corte se manifestou sobre a higidez do processo legislativo e constitucionalidade formal do diploma alterador (Incidente de Inconstitucionalidade sob o nº. 0017563-80.2018.8.26.0000, Relator Desembargador ALEX ZILENOVSKI, julgado 05-09-2018), sem em nenhum momento sinalizar eventual vício capaz de obstaculizar a aplicação da norma por este Egrégio Tribunal. E as "comparações" entre tipos/conduas feitas pela Defesa, de tão absurdas, servem até mesmo para reforçar o tratamento distinto dado pelo legislador, dada a óbvia diversidade de delitos, abarcando objetos jurídicos bem diferentes" (TJ/SP, Apelação Criminal nº 0002790-48.2021.8.26.0348, 6ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Farto Salles, julgado em 17 de março de 2022).

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria, de rigor a condenação.

Dosa-se as penas.

Atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, diante dos maus antecedentes (certidão de fl. 116-7 - proc. 8151-32.2010), ou seja, 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Sobre o tema, possível a utilização de uma das condenações, transitada em julgado, como maus antecedentes. Nesse sentido:

"Admite-se a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem". (STJ. RESP 1946490/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

"(...) é possível que sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como maus antecedentes e a segunda como reincidência, quando distintos os fatos geradores de cada uma." (HC 344.979/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016).

"Desde que singularmente apreciadas, é possível sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como maus antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena." (HC 219.594/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013).

Na segunda etapa, considerando a bi-reincidência específica do réu (certidão de fls. 117-8- proc. 20244-27.2010 e 20360-62.2012 c/c informações de cumprimento da pena às fls. 86-7), de rigor o aumento de mais 1/3 à reprimenda, perfazendo 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Quanto à possibilidade de majoração da pena em patamar maior devido à dupla reincidência específica:

"PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ART. 244-B DA LEI 8.069/90. ART. 14 DA LEI 10.826/03 (1) IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. (2) CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. (3) ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DUPLA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVANTE. QUANTUM DE AUMENTO. NÃO ESPECIFICAÇÃO NO CÓDIGO PENAL. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JUIZ. PATAMAR FIXADO EM 1/3. AUMENTO DE PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. (4) CORRUPÇÃO DE MENORES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

DE USO PERMITIDO. DUPLA REINCIDÊNCIA GENÉRICA. QUANTUM DE ACRÉSCIMO IDÊNTICO AO DA DUPLA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DESPROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE RECONHECIDA (5) NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO. 1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, inviável o seu conhecimento. 2. Não é possível realizar a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, quando se tratar de reincidência específica. 3. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. No caso, em relação aos delitos de roubo circunstanciado, o acréscimo da pena pela reincidência se deu em 1/3 (um terço), aumento que não se mostra desarrazoado, tendo em vista escorreita valoração dada diante da dupla reincidência específica do paciente. 4. A fixação de idêntico patamar de aumento de pena na valoração da dupla reincidência genérica - delitos de corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido-, e da dupla reincidência específica - referente ao delito de roubo circunstanciado-, viola o princípio da proporcionalidade, porquanto sopesa de maneira equivalente circunstâncias desiguais. In casu, o Tribunal de Justiça reduziu a fração de aumento em relação à dupla reincidência específica (delito de roubo circunstanciado) de 3/8 (três oitavos) para 1/3 (um terço), mantendo idêntico acréscimo em relação aos demais delitos, nos quais reincidência do paciente se dava de forma genérica. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a reprimenda imposta ao paciente para 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mais 31 (trinta e um) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (STJ, HC 333531 / RJ, Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 20/10/2015).g.n.

"Na segunda fase da dosimetria, reconhecida a dupla reincidência específica do apelante, já tendo sido antes condenado definitivamente outras duas vezes pela prática de delito idêntico, conforme se infere de fls. 95/96 (Processos nº 0000780-09.2017.8.26.0142 e 0000351-76.2016.8.26.0142), suas reprimendas foram acertadas e novamente agravadas em 1/3." (TJSP, AP nº 1500200- 94.2020.8.26.0142, Des. Rel. Marco Antônio Cogan, j. 24.02.21).g.n.

Ao contrário do sustentado pela defesa, Felipe não admitiu a prática do crime de roubo. Ainda assim, não basta a confissão parcial, além de não ser espontânea, para a incidência do disposto da atenuante prevista na alínea "d" do inciso III do art. 65 do Código Penal. Sobre o tema:

"É certo que para a obtenção do benefício não se admite a confissão parcial, e o acusado, interrogado em Juízo, negou o emprego de arma de fogo, comprometendo a verdade processual, tentando reduzir a gravidade de sua conduta, não merecendo então o benefício legal. TACRSP: "A confissão só pode ser reconhecida como atenuante obrigatória quando se dá de forma completa, a fim de se prestigiar a sinceridade do infrator, pois, em hipótese contrária, inexistente verdade total da dinâmica da ocorrência penal" (RJDTACRIM 31/84)." (TJ/SP, Apelação Criminal 1501289-88.2020.8.26.0228, Rel. Des. César Augusto Andrade de Castro, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data do Julgamento: 06/10/2020, Data de Registro: 06/10/2020 - grifo nosso).

"A confissão parcial não é o suficiente para reconhecer a atenuante porque evidentemente objetivou algum benefício. A confissão espontânea tem que ser plena para valer como tal." (TJ/SP, Apelação nº 0052040-57,2010,8,26,0050, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Roberto Midolla, 02/06/2011).

Na última fase, tendo em vista o depoimento das vítimas, no sentido de que o agente portava arma de fogo, necessário aumento de 2/3 à reprimenda, totalizando 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão e 23 dias-multa.

Por fim, reconhecido o concurso formal entre os delitos, já que foram subtraídos bens de três vítimas, soma-se mais 1/5 à pena, definindo-se a condenação em 12 anos, 05 meses e 09 dias de reclusão e 27 dias-multa.

O valor de cada dia-multa será o unitário mínimo.

O acusado deverá iniciar o cumprimento da pena sob o regime inicial fechado, em razão da gravidade concreta do delito, praticado com emprego de arma de fogo, além das reincidências específicas, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Pelo mesmo motivo não se aplica nenhum benefício legal.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu FELIPE QUEIROZ DA SILVA, qualificado nos autos, às penas de 12 anos, 05 meses e 09 dias de reclusão, sob regime penitenciário inicial fechado, e a pagar 27 dias-multa, no unitário mínimo, por incursão no inciso I do parágrafo 2.º-A do art. 157 c/c art. 70, ambos do Código Penal.

Denego ao condenado o direito de recorrer em liberdade, mantidas as condições da custódia cautelar.

Com o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

Defere-se os benefícios da justiça gratuita (fl. 202).

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella - Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 03 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA